

CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO

POR MEIO DESTE CONTRATO PARTICULAR, AS PARTES TÊM CERTA E AJUSTADA A NEGOCIAÇÃO DO LOTE/TERRENO A SEGUIR IDENTIFICADO, DE ACORDO COM CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ADIANTE ESTABELECIDAS:

QUADRO RESUMO

I - DO OBJETO DA NEGOCIAÇÃO: LOTE/TERRENO

LOTE/TERRENO NO LOTEAMENTO VALLE DOS IPÊS, APROVADO PELO MUNICÍPIO E REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TOMÉAÇU-PA, DA MATRÍCULA Nº R-01-7.571 EM 26 DE NOVEMBRO DE 2025.

DESCRIÇÃO, MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES:

LOTE/TERRENO **026**, DA QUADRA **003**, COM ÁREA DE **207,05 M²**, MEDINDO **10,1** METROS DE FRENTE PARA **RUA 15**, MEDINDO **10,1** METROS DE FUNDO DIVIDINDO COM **Lt.15**, MEDINDO **20,5** METROS PELO LADO DIREITO DIVIDINDO COM **Lt.27**, MEDINDO **20,5** METROS PELO LADO ESQUERDO DIVIDINDO COM **Lt.25**, MEDINDO - / - - METROS DE CHANFRO.

II - DAS PARTES CONTRATANTES

LEDINA MACIEL CONCEICAO LEITE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, , AUTONOMA, DOCUMENTO(S) RG Nº **41422069**
ÓRGÃO EXPEDIDOR: PC-PA e CPF/CNPJ 723.356.372-15 NASCIDO(A) AOS 22/06/1975 EM TOMÉ-AÇÚ-PA.
RESIDENTE A RUA RONDON, NºS/N, TUCANO II, CEP: 68680000, QUATRO BOCAS (TOMÉ-AÇU) - PA **TELEFONES: (91) 99199-7483 / (91) 99146-5453 / , E-MAIL:.**

O(S) COMPRADOR(ES) DECLARA(M) QUE AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS FORNECIDAS À VENDEDORA SÃO VERDADEIRAS, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL.

DA VENDEDORA:

VALLE DOS IPÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 58.246.272/0001-56, SEDIADA NA AVENIDA SABURO CHIBA, BAIRRO: IPITINGA, Quatro Bocas (Tomé-Açu), CEP.: 68682-000, REPRESENTADA POR QUEM DE DIREITO OU PROCURADORES LEGALMENTE HABILITADOS.

DA EMPRESA IMOBILIÁRIA CONTRATADA PARA ADMINISTRAR AS VENDAS:

PRIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA / 15.465.846/0001- 74 / AV BARAO DO RIO BRANCO, SN, QUADRA 01 LOTE 30/31 ,CEP: 68.743-050, CENTRO CASTANHAL - PA.

DA EMPRESA PARCEIRA PARA EXECUTAR AS VENDAS:

FLAVIO VASCONCELOS DOS SANTOS ME, CPF/CNPJ:21.985.392/0001-65, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº , CRECI Nº:, **ENDEREÇO:Rua SN-Seis Nº16, Fonte Boa, Castanhal, PA, TELEFONES:(91) 98155-2112 / (91) 98808-1298 /**

DO CORRETOR DE IMÓVEIS:

BELCHIOR OLIVEIRA SOUSA, CPF/CNPJ:779.259.042-91, RG Nº4693962, SSP - PA, CRECI Nº: , **ENDEREÇO:Rua Antônio Bezerril dos Santos QD 010, 05, Saudade I, Castanhal - PA, TELEFONES: (91) 98237-0861 / / .**

DA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM:

O VALOR RECEBIDO COMO PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM DESTA NEGOCIAÇÃO SERÁ DESTINADO À EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAR AS VENDAS, A QUEM CABERÁ RATEAR O VALOR RECEBIDO COM A EMPRESA PARCEIRA E/OU COM O CORRETOR DE IMÓVEIS, NA FORMA ENTRE ELES PACTUADA, RESSALVADA O DISPOSTO NO ITEM 4 “DAS CONDIÇÕES GERAIS DESSA NEGOCIAÇÃO”.

III – DA VENDA, DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A) DA VENDA À VISTA

A.1) VALOR TOTAL DO LOTE/TERRENO:0,00

A.2) VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

O VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM É DE **0,00** , E SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: **0** PARCELAS MENSAIS DO TIPO **FIXA** , NO VALOR DE **0,00** CADA UMA, A PRIMEIRA COM VENCIMENTO EM, E AS DEMAIS NO MESMO DIA DOS MESES SUBSEQUENTES. ESTE VALOR REPRESENTA **0.00** % DO VALOR DO LOTE/TERRENO.

A.3) VALOR DO SALDO

O VALOR DO SALDO REMANESCENTE É DE **0,00** , E SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: **0** PARCELA DE **0,00** , COM VENCIMENTO EM. ESTE VALOR REPRESENTA **0.00** % DO VALOR DO LOTE/TERRENO.

B) DA VENDA A PRAZO

I – NO CASO DE NEGOCIAÇÃO A PRAZO, AS PARTES PODERÃO ESCOLHER UMA DAS OPÇÕES ABAIXO:

- 1ª OPÇÃO: PARCELAS DO TIPO FIXA (SEM CORREÇÃO MONETÁRIA E SEM JUROS);**
- 2ª OPÇÃO: PARCELAS DO TIPO CORRIGIDA (COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA/IBGE E SEM JUROS);**
- 3ª OPÇÃO: PARCELAS DO TIPO REAJUSTÁVEL (COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA/IBGE E COM JUROS);**
- AS PARCELAS SERÃO REAJUSTADAS PELA CORREÇÃO MONETÁRIA E PELOS JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS ANUALMENTE PELO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO SACOC.**

AS PARTES PODERÃO AINDA OPTAR PELO PAGAMENTO DO SALDO A PARCELAR COM PARTE DO VALOR PELA 1ª OPÇÃO, PARTE DO VALOR PELA 2ª OPÇÃO E PARTE DO VALOR PELA 3ª OPÇÃO.

B.1) VALOR INICIAL DO LOTE/TERRENO:R\$ R\$ 46.997,90

B.2) COMISSÃO DE CORRETAGEM

O VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM É DE **R\$ 2.349,90** E SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: **3** PARCELAS MENSAIS DO TIPO **FIXA** , NO VALOR DE **R\$ 783,30** CADA UMA, A PRIMEIRA COM VENCIMENTO EM **28/11/2025**, E AS DEMAIS NO MESMO DIA DOS MESES SUBSEQUENTES. ESTE VALOR REPRESENTA **0,00%** DO VALOR DO LOTE/TERRENO

B.3) ENTRADA

O VALOR DA ENTRADA É DE **0.00**, E SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA: **0** PARCELAS MENSAIS DO TIPO **FIXA** , NO VALOR DE **0.00** CADA UMA, A PRIMEIRA COM VENCIMENTO EM , E AS DEMAIS NO MESMO DIA DOS MESES SUBSEQUENTES. ESTE VALOR REPRESENTA DO VALOR DO LOTE/TERRENO.

SALDO A PARCELAR

O VALOR DO SALDO REMANESCENTE A PARCELAR É DE **R\$ 44.648,00** QUE REPRESENTA **0,00%** DO VALOR DO LOTE/TERRENO, E SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA:

O VALOR DE **R\$ 44.648,00** SERÁ PAGO EM **200** PARCELAS MENSAIS DO TIPO **REAJUSTAVEL** NO VALOR DE **R\$ 223,24** CADA UMA, SENDO A PRIMEIRA PARCELA COM VENCIMENTO EM **01/03/2026**, E AS DEMAIS NO MESMO DIA DOS MESES SUBSEQUENTES E A ÚLTIMA EM **01/10/2042**.

DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PACTUADAS

ESTA NEGOCIAÇÃO CONTÉM AS SEGUINTES CONDIÇÕES FINANCEIRAS:

VALOR DO TERRENO NESTA DATA:	R\$ 46.997,90
VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM:	R\$ 2.349,90
QUANTIDADE DE PARCELAS DA COMISSÃO DE CORRETAGEM:	3
VALOR DA ENTRADA:	0.00
QUANTIDADE DE PARCELAS DA ENTRADA:	0
SALDO A PARCELAR:	R\$ 44.648,00
VALOR DO SALDO A PARCELAR COM PARCELAS DO TIPO FIXA:	0,00
QUANTIDADE DE PARCELAS DO TIPO FIXA:	0,00
VALOR DO SALDO A PARCELAR COM PARCELAS DO TIPO CORRIGIDA:	0,00
QUANTIDADE DE PARCELAS DO TIPO CORRIGIDA:	0
VALOR DO SALDO A PARCELAR COM PARCELAS DO TIPO REAJUSTÁVEL:	R\$ 44.648,00
QUANTIDADE DE PARCELAS DO TIPO REAJUSTÁVEL:	200
QUANTIDADE TOTAL DE PARCELAS:	203
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA:	IPCA/IBGE
PERIODICIDADE PARA REAJUSTE DAS PARCELAS PELA CORREÇÃO MONETÁRIA:	ANUAL
DATA INICIAL PARA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA:	01/11/2025
TAXA DE JUROS NOMINAIS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS ANUAIS:	9,38% A.A
PERIODICIDADE PARA REAJUSTE DAS PARCELAS PELOS JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS:	ANUAL
DATA INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS:	28/11/2025
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO:	SACOC

ANUÊNCIA DO(S) COMPRADOR(ES): _____

ANUÊNCIA DO(S) CÔNJUGE(S): _____

(O RESTANTE DESTA PÁGINA FOI DEIXADO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

IV - DAS CONDIÇÕES GERAIS DESTA NEGOCIAÇÃO

1) DO CONHECIMENTO DO CONTRATO

VISANDO DAR MAIS CLAREZA AO COMPRADOR E ATENDER AO QUE DETERMINAM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ESTE CONTRATO CONTÉM QUADRO RESUMO, ESTÁ REDIGIDO EM CARACTERES NO FORMATO 12 E CONTÉM DESTAQUES, NEGRITOS E SUBLINHADOS.

AO COMPRADOR FOI DADA A OPORTUNIDADE DE TOMAR CONHECIMENTO PRÉVIO DE TODO O SEU CONTEÚDO, SENDO DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS, NA ÍNTEGRA, O QUADRO RESUMO E TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.

2) DA EVENTUAL PROPOSTA

ESTA NEGOCIAÇÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA DE PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO, PREENCHIDA EM FORMULÁRIO PADRÃO E, SE FOR ACEITA PELA VENDEDORA, SERÁ PARTE INTEGRANTE DESTES CONTRATO.

3) DO PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

O COMPRADOR PODERÁ DESISTIR DESTA COMPRA ATÉ O PRAZO MÁXIMO DE 07 (SETE) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DESTES CONTRATO, HIPÓTESE EM QUE, APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, A VENDEDORA RESTITUIRÁ INTEGRALMENTE OS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS.

4) COMISSÃO DE CORRETAGEM

O VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM SERÁ DESTINADO AO PAGAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAR AS VENDAS, DO CORRETOR E/OU DA EMPRESA PARCEIRA. POR ESTE MOTIVO, APÓS O PRAZO DE ARREPENDIMENTO (7 DIAS), EM NENHUMA HIPÓTESE, SERÁ RESTITUÍDO AO COMPRADOR.

A COMISSÃO DE CORRETAGEM PODERÁ SER PAGA DA SEGUINTE FORMA:

A VENDEDORA, A EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAR AS VENDAS, O COMPRADOR, O CORRETOR E /OU A EMPRESA PARCEIRA OPTAM PELO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM VIA VENDEDORA, RAZÃO PELA QUAL EMITIRÁ BOLETO BANCÁRIO, EM NOME DO COMPRADOR, COM PAGAMENTO DESTINADO À CONTA BANCÁRIA DA VENDEDORA, BEM COMO, PODERÃO AS PARTES OPTAR PELO REFERIDO PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO E/OU CARTÃO DE DÉBITO, QUE, APÓS O RECEBIMENTO, FARÁ O ACERTO FINANCEIRO COM QUEM DE DIREITO.

5) TERMO DE CIÊNCIA DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA:

NA HIPÓTESE DE O COMPRADOR ATRASAR O PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM POR MAIS DE 60 (SESENTA) DIAS, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, OPTAR POR RESCINDIR ESTE CONTRATO, HIPÓTESE EM QUE O MESMO NÃO PRODUZIRÁ OS EFEITOS PRETENDIDOS PELAS PARTES, TORNANDO- SE AUTOMATICAMENTE DESFEITO, DE PLENO DIREITO, INDEPENDENTEMENTE DE AVISO OU NOTIFICAÇÃO.

6) EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

AS PARTES RECONHECEM EXPRESSAMENTE QUE NAS NEGOCIAÇÕES A PRAZO PELA 2ª OPÇÃO (PARCELAS DO TIPO CORRIGIDA) E/OU PELA 3ª OPÇÃO (PARCELAS DO TIPO REAJUSTÁVEL), A CORREÇÃO E/OU REAJUSTE É CONDIÇÃO ESSENCIAL E IRREVOGÁVEL DESTES NEGÓCIO, VISANDO PROTEGER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 5º DA LEI Nº 9.514/1997, QUE DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS APLICÁVEIS ÀS OPERAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM GERAL COM PAGAMENTO PARCELADO;

NOS CONTRATOS COM PRAZO A PARTIR DE 36 MESES, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, CORRIGIR E/OU REAJUSTAR AS PARCELAS MENSALMENTE, APLICANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS PACTUADOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 10.931/2004, COM EXCEÇÃO DAS AQUISIÇÕES A PRAZO FEITAS PELA 1ª OPÇÃO (PARCELAS DO TIPO FIXA – SEM CORREÇÃO MONETÁRIA E

SEM JUROS).

7) DA FORMA E DO LOCAL DE LIQUIDAÇÃO DA PARCELAS:

AS PARCELAS SERÃO REPRESENTADAS POR BOLETOS BANCÁRIOS OU CARNÊ DE PAGAMENTO, QUE O COMPRADOR DEVERÁ SOLICITAR OU RETIRAR NO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA E EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE INTEGRADA DE COBRANÇA.

8) ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS A VENCER:

CASO O COMPRADOR QUEIRA ANTECIPAR TOTAL OU PARCIALMENTE QUALQUER PARCELA A VENCER DESTE CONTRATO, FICA PACTUADO O SEGUINTE:

1ª SITUAÇÃO: CONTRATOS COM PARCELAMENTO PELA 1ª OPÇÃO (PARCELAS DO TIPO FIXA):

NÃO HAVERÁ ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E NEM DESCONTO NO VALOR DAS PARCELAS A VENCER, POIS NESTA OPÇÃO NÃO HÁ A APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E/OU DE JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS PACTUADOS.

2ª SITUAÇÃO: CONTRATOS COM PARCELAMENTO PELA 2ª OPÇÃO (PARCELAS DO TIPO CORRIGIDA):

3ª SITUAÇÃO: CONTRATOS COM PARCELAMENTO PELA 3ª OPÇÃO (PARCELAS DO TIPO REAJUSTÁVEL):

A) O SALDO DEVEDOR SERÁ ATUALIZADO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS PACTUADOS;

B) AS PARCELAS A VENCER SERÃO TRAZIDAS A VALOR PRESENTE, DESCONTANDO-SE OS JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS PACTUADOS FUTUROS.

9) DO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS E TAXAS

APÓS A DATA DE ASSINATURA DESTE CONTRATO, QUAISQUER IMPOSTOS E TAXAS QUE INCIDIREM SOBRE O LOTE/TERRENO DEVERÃO SER PAGOS PELO COMPRADOR.

10) DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE

O COMPRADOR DEVERÁ TRANSFERIR PARA SEU NOME O LOTE/TERRENO (ESCRITURAÇÃO E REGISTRO) NO PRAZO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE QUITAÇÃO DESTE CONTRATO, ARCANDO COM TODAS AS CUSTAS DO ATO.

11) DO CUSTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CASO O COMPRADOR SOLICITE À VENDEDORA ALGUM DOS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO, ARCARÁ COM O CUSTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.

A) EMISSÃO DE NOVA AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURA: 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO OU O VALOR DE UMA PARCELA ATUALIZADA, PREVALECENDO SEMPRE O MENOR VALOR;

B) CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS AQUISITIVOS: 1% DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO OU O VALOR DE UMA PARCELA ATUALIZADA, PREVALECENDO SEMPRE O MENOR VALOR;

C) NOVA DEMARCAÇÃO: 1% DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO;

D) EMISSÃO DE CÓPIA AUTENTICADA DESTE CONTRATO: 0,25% DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO.

12) DAS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS CONVENCIONAIS

AS PARTES CONVENCIONAM QUE É EXPRESSAMENTE PROIBIDO:

A) CONSTRUIR NO LOTE/TERRENO CASAS DE TÁBUAS, TAIPAS, BARRACO DE LONA, ADOBES, FOLHAS DE ZINCO, PLÁSTICO, PAPELÃO, COMPENSADO, PALHA, PAU- A- PIQUE, PLACAS, TAPUMES, SOBRAS, ENTULHOS OU QUALQUER MATERIAL IMPRÓPRIO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL.

B) CONSTRUIR CERCA DIVISÓRIA E/OU MURO DE TÁBUAS, ARAME LISO OU FARPADO, SOBRAS DE MATERIAL, COMPENSADO, TAPUMES, OU QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL IMPRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM EXCEÇÃO DAS JÁ EXISTENTES ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO.

13) DO CRONOGRAMA DE OBRAS E DA DATA DE PROTOCOLO DO PEDIDO DE EMISSÃO DO TERMO DE VISTORIA

DATA PARA A CONCLUSÃO DE TODAS AS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA: ATÉ O **DIA 28/11/2029**.

DATA DE PROTOCOLO DO PEDIDO DE EMISSÃO DO TERMO DE VISTORIA: ATÉ 180 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA.

14) DAS INFORMAÇÕES ACERCA DOS ÔNUS QUE RECAEM SOBRE O IMÓVEL

A VENDEDORA DECLARA INEXISTIR NESTA DATA ÔNUS DE QUAISQUER NATUREZA QUE GRAVEM O IMÓVEL OBJETO DO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO.

15) DO ANEXO – PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO INDIVIDUAL

NOS CASOS EM QUE HOVER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO INDIVIDUAL, A VENDEDORA DISPONIBILIZA AO COMPRADOR, POR MEIO DE ANEXO, O PROJETO EXECUTIVO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).

16) DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

- PELO ATRASO NO PAGAMENTO (JUROS E MULTA MORATÓRIOS LEGAIS)

EM QUALQUER CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS OU OBRIGAÇÃO FINANCEIRA, OS VALORES SERÃO CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO **IPCA/IBGE** ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, ACRESCIDOS DOS ENCARGOS LEGAIS – JUROS MORATÓRIOS LEGAIS E MULTA MORATÓRIA DE 2% (DOIS POR CENTO), FICANDO ESTABELECIDO QUE SE LEI POSTERIOR VIER A ALTERAR TAIS PERCENTUAIS, ELES SERÃO AUTOMATICAMENTE APLICADOS A ESTE CONTRATO.

EM CASO DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL, O COMPRADOR TAMBÉM FICARÁ SUJEITO AO PAGAMENTO DE MULTA COMPENSATÓRIA PENAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS, DILIGÊNCIAS, EDITAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO NA FORMA DO CONTRATO, AOS ADVOGADOS DA VENDEDORA CASO VENHAM A ATUAR ADMINISTRATIVAMENTE OU JUDICIALMENTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA.

- VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS:

A VENDEDORA PODERÁ CONSIDERAR AS PARCELAS VENCIDAS ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, QUANDO O COMPRADOR ATRASAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PARCELAS, OU TRANSCORRER O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO FINANCEIRA, CEDER A POSSE DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO, TRANSFERIR OU ONERAR OS DIREITOS AQUISITIVOS SEM OBSERVAR AS REGRAS ESTABELECIDAS NA CLÁUSULA 6ª, NÃO CUMPRIR AS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS LEGAIS E/OU CONVENCIONAIS, DEIXAR DE TOMAR PROVIDÊNCIAS NO CASO DO IMÓVEL SER INVADIDO, OU AINDA NÃO CUMPRIR OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

I - EM QUALQUER DAS HIPÓTESES ACIMA, O COMPRADOR SERÁ NOTIFICADO PARA QUE, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, PAGUE TODO O DÉBITO ENCONTRADO (VENCIDOS E A VENCER), PURGANDO ASSIM A MORA, SOB PENA DE A VENDEDORA, A SEU CRITÉRIO, PODER EXECUTAR O DÉBITO ENCONTRADO, ACRESCIDO DE CUSTOS COM EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, ENCARGOS MORATÓRIOS E MULTA COMPENSATÓRIA PENAL DE 10% (DEZ POR CENTO), OU CONSIDERAR ESTE CONTRATO RESCINDIDO, DE PLENO DIREITO, HIPÓTESE EM QUE SERÃO APLICADAS AS PENALIDADES DA CLÁUSULA 16ª (LOTE/TERRENO SEM BENFEITORIAS) OU CLÁUSULA 17ª (LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS) DESTE CONTRATO.

- PELA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO POR VONTADE OU CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR LOTE/TERRENO SEM BENFEITORIAS:

O COMPRADOR FICARÁ SUJEITO ÀS SEGUINTE PENALIDADES:

A) PERDA DA POSSE DO LOTE/TERRENO;

B) PERDA INTEGRAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM;

C) PERDA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DESTE CONTRATO CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO **IPCA/IBGE**, A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL E DESPESAS ADMINISTRATIVAS;

D) PERDA DE 0,75% A.M. (ZERO VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO AO MÊS) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE FRUIÇÃO DO LOTE/TERRENO;

E) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO NA FORMA DO

CONTRATO AOS ADVOGADOS DA VENDEDORA CASO VENHAM A ATUAR ADMINISTRATIVAMENTE OU JUDICIALMENTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA.

O PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO SALDO AO COMPRADOR OCORRERÁ DA SEGUINTE FORMA:

1ª SITUAÇÃO - LOTEAMENTO COM OBRAS EM ANDAMENTO: EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, COM O VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS APÓS A DATA FINAL ESTABELECIDNA NA CLÁUSULA 10ª DESTE CONTRATO PARA CONCLUSÃO DE TODAS AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS;

2ª SITUAÇÃO - LOTEAMENTO COM OBRAS CONCLUÍDAS: EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, COM O VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 12 (DOZE) MESES APÓS A FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO DESTE CONTRATO.

A) O VALOR DA RESTITUIÇÃO DO SALDO AO COMPRADOR SERÁ ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO **IPCA/IBGE** ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.

B) SERÃO DESCONTADOS DO SALDO OS IMPOSTOS E TAXAS GERADOS E NÃO PAGOS PELO COMPRADOR NO TRANSCORRER DESTE CONTRATO;

C) NÃO SERÃO RESTITUÍDOS AO COMPRADOR EVENTUAIS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS, TAXAS, CUSTAS, TARIFAS, SERVIÇOS PRESTADOS PELA VENDEDORA, EMOLUMENTOS CARTORIAIS E EVENTUAIS JUROS E MULTAS MORATÓRIAS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO FINANCEIRA.

LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS:

SE HOUVER BENFEITORIAS NO LOTE/TERRENO, A VENDEDORA PODERÁ ALIENAR O IMÓVEL MEDIANTE LEILÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, NA FORMA DO § 2º DO ART. 34, DA LEI Nº 6766/1979 COMBINADO COM A LEI Nº 9514/1997.

- PELA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO POR VONTADE OU CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA:
ESTE CONTRATO SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO POR VONTADE OU CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA SE ELA, POR ALGUM MOTIVO, DESISTIR DA IMPLANTAÇÃO OU MUDAR A CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO DE LOTEAMENTO ABERTO PARA CONDOMÍNIO FECHADO SEM A EXPRESSA ANUÊNCIA DO COMPRADOR.

- DAS PENALIDADES E DO PAGAMENTO:

A VENDEDORA FICARÁ SUJEITA À SEGUINTE PENALIDADE:

SERÃO RESTITUÍDOS, EM PARCELA ÚNICA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, TODOS OS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS PELO COMPRADOR, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IPCA/IBGE, ACRESCIDOS DE MULTA COMPENSATÓRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO.

ANUÊNCIA DO(S) COMPRADOR(ES): _____

ANUÊNCIA DO(S) CÔNJUGE(S): _____

(O RESTANTE DESTA PÁGINA FOI DEIXADO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

V - DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

CLÁUSULA 1ª: DA VENDA À VISTA

CASO AS PARTES TENHAM OPTADO PELA NEGOCIAÇÃO À VISTA, O VALOR DO LOTE/TERRENO PODERÁ SER PAGO À VENDEDORA DAS SEGUINTE FORMAS:

- A) EM ESPÉCIE, QUE DEVERÁ SER PAGO NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA (ENDEREÇO DESCRITO NO PARÁGRAFO 2º DA CLÁUSULA 3ª);
- B) DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTA CORRENTE DA VENDEDORA;
- C) BOLETO BANCÁRIO, QUE DEVERÁ SER RETIRADO NO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA, A SER PAGO EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE INTEGRADA DE COBRANÇA;
- D) CHEQUE NOMINAL À VENDEDORA.

PARÁGRAFO ÚNICO – SE O COMPRADOR NÃO EFETUAR O PAGAMENTO CONFORME PREVISTO NESTA CLÁUSULA, NÃO PODERÁ EXIGIR DA VENDEDORA A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURA DO LOTE/TERRENO, ISENTANDO-SE A VENDEDORA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DECORRENTE DESSE ATO.

CLÁUSULA 2ª: DA VENDA A PRAZO

CASO O COMPRADOR TENHA OPTADO PELA AQUISIÇÃO DO LOTE/TERRENO A PRAZO, FICA PACTUADO QUE É CONDIÇÃO ESSENCIAL E IRREVOGÁVEL DESTA NEGOCIAÇÃO A APLICAÇÃO DAS REGRAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

A) DAS OPÇÕES DE PARCELAMENTO

- 1ª OPÇÃO: PARCELAS DO TIPO FIXA

O VALOR DA COMPRA NÃO TERÁ A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS.

- 2ª OPÇÃO: PARCELAS DO TIPO CORRIGIDA

AS PARCELAS TERÃO A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA DATA-BASE, PORÉM SEM APLICAÇÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS.

- 3ª OPÇÃO: PARCELAS DO TIPO REAJUSTÁVEL

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO SACOC: AS PARCELAS SERÃO REAJUSTADAS PELA CORREÇÃO MONETÁRIA E PELOS JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS ANUALMENTE.

B) DOS JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS:

JUROS NOMINAIS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS PACTUADOS A SEREM APLICADOS NESTE CONTRATO: IPCA/IBGE + 9,38% a. a.

C) DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA:

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PACTUADO A SER APLICADO NESTE CONTRATO: IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), DIVULGADO MENSALMENTE PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.

C.1) DA FORMA DE APLICAÇÃO:

A VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SERÁ APLICADA SOBRE O VALOR DA PARCELA ACRESCIDO DE JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS UMA VEZ AO ANO, SUCESSIVAMENTE, ATÉ O PAGAMENTO TOTAL DO SALDO DEVEDOR, OBEDECENDO AO SEGUINTE:

A CADA PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SERÁ APURADA A VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, TENDO COMO REFERÊNCIA 2 (DOIS) MESES DO MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DE ASSINATURA DESTA CONTRATO;

C.2) DA SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR: NO CASO DE EXTINÇÃO, REVOGAÇÃO LEGAL, PROIBIÇÃO, CONGELAMENTO OU NÃO PUBLICAÇÃO DO IPCA/IBGE, SERÁ UTILIZADO AUTOMATICAMENTE O NOVO ÍNDICE OFICIAL INDICADO PARA SUBSTITUÍ-LO. EM CASO DE NÃO INDICAÇÃO DE ÍNDICE SUBSTITUTIVO, SERÁ ADOTADO PARA CORREÇÃO DESTA NEGOCIAÇÃO O INPC/IBGE (ÍNDICE NACIONAL PREÇOS AO CONSUMIDOR), DIVULGADO MENSALMENTE PELO

D) DA DATA-BASE: A DATA-BASE DO CONTRATO PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E/OU DO REAJUSTE DAS PARCELAS SERÁ:

D.1) PARA O CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: DIA 1º (PRIMEIRO) 2 (DOIS) MESES DO MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DE ASSINATURA DESTE CONTRATO.

D.2) PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: DIA 1º (PRIMEIRO) DO MÊS DE ASSINATURA DESTE CONTRATO.

D.3) PARA APLICAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS: DATA DA ASSINATURA DESTE CONTRATO.

§ 1º – TODAS AS PARCELAS DO SALDO A PARCELAR VENCERÃO SEMPRE NO DIA 1º (PRIMEIRO), INDEPENDENTEMENTE DA DATA DE ASSINATURA DESTE CONTRATO.

§ 2º – O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS COMPENSATÓRIOS CAPITALIZADOS SERÃO CALCULADOS PRO-RATA-DIE, ATÉ O PAGAMENTO TOTAL DOS VALORES DEVIDOS.

§ 3º – HAVENDO MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE MÍNIMA LEGAL PARA CORREÇÃO E/OU REAJUSTE DAS PARCELAS, AS PARTES DESDE JÁ ACORDAM QUE ELA SERÁ AUTOMATICAMENTE APLICADA A ESTE CONTRATO.

§ 4º – POR SE TRATAR DE CONTRATO DE LONGO PRAZO EM QUE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEPENDE DE DIVULGAÇÃO FUTURA PARA SER APLICADO AO VALOR DO DÉBITO, AS PARTES PACTUAM QUE, EM NENHUMA HIPÓTESE, O SALDO DEVEDOR E O VALOR DAS PARCELAS FICARÃO SUJEITOS A DEFLAÇÃO, DESINDEXAÇÃO OU CONGELAMENTO.

§ 5º – AS PARCELAS SERÃO REPRESENTADAS POR BOLETOS BANCÁRIOS OU CARNÊ DE PAGAMENTO, QUE O COMPRADOR DEVERÁ RETIRAR NO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA E EFETUAR O PAGAMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE INTEGRADA DE COBRANÇA.

§ 6º – O EXTRAVIO, O NÃO RECEBIMENTO OU A NÃO RETIRADA DOS BOLETOS BANCÁRIOS, POR QUAISQUER MOTIVOS, NÃO EXIMEM O COMPRADOR DA RESPONSABILIDADE DE EFETUAR OS PAGAMENTOS PREVISTOS NESTE CONTRATO, NEM CONSTITUEM JUSTIFICATIVA PARA ATRASO, CABENDO AO COMPRADOR RETIRÁ-LOS NO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA.

CLÁUSULA 3ª: DAS COMUNICAÇÕES E DO ENDEREÇO DA VENDEDORA

TODAS AS COMUNICAÇÕES, NOTIFICAÇÕES, ENTIMAMENTOS, CITAÇÕES E CIÊNCIA DE TODO E QUALQUER PROCEDIMENTO DECORRENTE DESTE CONTRATO, PODERÃO SER FEITAS POR WHATSAPP, E-MAIL, TELEFONE OU POR ESCRITO NO ENDEREÇO CONTRATUAL.

§ 1º – A VENDEDORA TEM SEU ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES LOCALIZADO NA AVENIDA CÉLIO VIEIRA AMÂNCIO (LOTE-03) QUADRA T RESD. VALLE DO IPITINGA) S/N, BAIRRO IPITINGA, TOMÉAÇU-PA CEP: 68682-000. ONDE DEVERÃO SER TRATADOS TODOS OS ASSUNTOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO.

§ 2º – AS PARTES OBRIGAM- SE A COMUNICAR UMA À OUTRA, POR ESCRITO, QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO, NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS DA OCORRÊNCIA DO FATO, SOB PENA DE SER CONSIDERADA COMO EFETUADA, VÁLIDA E EFICAZ QUALQUER COMUNICAÇÃO, NOTIFICAÇÃO, INTIMAÇÃO, CITAÇÃO E CIÊNCIA DE TODO E QUALQUER PROCEDIMENTO DECORRENTE DESTE CONTRATO, ENVIADAS AOS ENDEREÇOS INFORMADOS, AINDA QUE ENTREGUES A TERCEIROS.

CLÁUSULA 4ª: DA TRANSMISSÃO DA POSSE

APÓS A SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA (PAGAMENTO INTEGRAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM), SERÁ TRANSFERIDA AUTOMATICAMENTE AO COMPRADOR A POSSE DO LOTE/TERRENO E, A PARTIR DESTA DATA, ELE PODERÁ EXECUTAR AS BENFEITORIAS DE SEU INTERESSE.

§ 1º – NESTE ATO, O COMPRADOR DECLARA TER VISTORIADO E CONFERIDO O LOTE/TERRENO E SUA RESPECTIVA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA NO LOTEAMENTO (LOGRADOURO, QUADRA, MARCOS DIVISÓRIOS, CONFRONTAÇÕES E TOPOGRAFIA) E TAMBÉM NO MAPA GERAL DO EMPREENDIMENTO, NÃO TENDO NADA A RECLAMAR.

§ 2º – A VENDEDORA NÃO É OBRIGADA A FAZER ATERROS, ESCAVAÇÕES, COMPACTAÇÕES, MOVIMENTAÇÕES DE TERRA NO LOTE/TERRENO, NEM SE RESPONSABILIZA PELA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE ÁGUA NO SOLO OU

SUBSOLO, NEM PELA REMOÇÃO DE LAJES, PEDRAS, ÁRVORES E TOCOS, À MOSTRA OU ENTERRADOS, QUE POSSAM, DE ALGUMA FORMA, DIFICULTAR A CONSTRUÇÃO, MAS, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, PODERÁ FAZER, NAS SEGUINTE S SITUAÇÕES:

1ª SITUAÇÃO: DESDE JÁ, O COMPRADOR AUTORIZA A VENDEDORA A FAZER, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, ATERROS OU MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO LOTE/TERRENO, QUANDO SUA TOPOGRAFIA POSSUIR NÍVEL INFERIOR AO DA RUA FRONTAL.

2ª SITUAÇÃO: DESDE JÁ, O COMPRADOR AUTORIZA A VENDEDORA A FAZER, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, DESATERROS OU MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO LOTE/TERRENO, QUANDO SUA TOPOGRAFIA POSSUIR NÍVEL SUPERIOR AO DA RUA FRONTAL.

§ 3º – DESDE JÁ, O COMPRADOR AUTORIZA A VENDEDORA OU AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS A, SE NECESSÁRIO E/OU POR EXIGÊNCIA TÉCNICA, UTILIZAR O SUBSOLO DO LOTE/TERRENO PARA EVENTUAIS OBRAS DE INTERESSE COLETIVO, DESDE QUE TAL ATO NÃO VENHA A TRAZER PREJUÍZO AO COMPRADOR.

§ 4º – SERÃO TOLERADAS DIFERENÇAS NO TAMANHO DO LOTE/TERRENO, DE ATÉ 5% (CINCO POR CENTO) DA ÁREA TOTAL, A MAIOR OU A MENOR, NÃO PODENDO AS PARTES EXIGIR INDENIZAÇÃO OU RESSARCIMENTO FINANCEIRO.

§ 5º – EVENTUAL INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇAS DE ÁREA SUPERIORES A 5% (CINCO POR CENTO), A MAIOR OU A MENOR, SÓ SERÁ DEVIDA SE A PARTE INTERESSADA APRESENTAR À OUTRA RECLAMAÇÃO POR ESCRITO NO PRAZO MÁXIMO DE 1 (UM) ANO, CONTADO DA DATA DE TRANSFERÊNCIA DA POSSE.

§ 6º – AS DIFERENÇAS DE ÁREA SUPERIORES A 5% (CINCO POR CENTO) SERÃO ACERTADAS PELAS PARTES, TENDO COMO BASE O VALOR DO METRO QUADRADO, APURADO NA DIVISÃO DO VALOR TOTAL DESTA AQUISIÇÃO (CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO **IPCA/IBGE**) PELA ÁREA DO LOTE/TERRENO.

§ 7º – SE A DIFERENÇA DE ÁREA, SUPERIOR A 5% (CINCO POR CENTO), FOR A MAIOR, O VALOR DA DIFERENÇA SERÁ INCLUÍDO NO SALDO DEVEDOR DESTE CONTRATO E COBRADA UMA FRAÇÃO EM CADA PARCELA A VENCER, NOS MESMOS TERMOS DA CLÁUSULA 2ª.

§ 8º – SE A DIFERENÇA DE ÁREA, SUPERIOR A 5% (CINCO POR CENTO), FOR A MENOR, O VALOR DA DIFERENÇA SERÁ EXCLUÍDO DO SALDO DEVEDOR E DESCONTADA UMA FRAÇÃO EM CADA PARCELA A VENCER.

§ 9º – CASO O COMPRADOR QUEIRA SOLICITAR UMA NOVA DEMARCAÇÃO À VENDEDORA, DEVERÁ FAZÊ-LO POR ESCRITO, E ESTA, A SEU CRITÉRIO, PODERÁ REALIZÁ-LA MEDIANTE PAGAMENTO DE TAXA DE NOVA DEMARCAÇÃO, EM VALOR EQUIVALENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO, A SER PAGO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO.

§ 10º – A VENDEDORA TERÁ O PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS PARA REALIZAR A NOVA DEMARCAÇÃO, A CONTAR DA DATA DA CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO DA TAXA DE NOVA DEMARCAÇÃO.

§ 11º – EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE OU RECUSA DA VENDEDORA EM FAZER A NOVA DEMARCAÇÃO, O COMPRADOR DEVERÁ SOLICITÁ-LA À PREFEITURA MUNICIPAL, ARCANDO COM OS CUSTOS.

CLÁUSULA 5ª: DA PROIBIÇÃO DE CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DA POSSE

FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDA A CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DA POSSE DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO INTEGRAL DESTE CONTRATO.

PARÁGRAFO ÚNICO – SE O COMPRADOR CEDER OU TRANSFERIR A POSSE DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DESTE CONTRATO, TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO COMPRADOR VENCERÃO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 15ª.

CLÁUSULA 6ª: DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU ONERAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

NO CASO DE EVENTUAL INTERESSE DO COMPRADOR EM CEDER, TRANSFERIR OU ONERAR OS DIREITOS AQUISITIVOS DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DESTE CONTRATO, DESDE JÁ FICA ASSEGURADO À VENDEDORA O DIREITO DE PREFERÊNCIA EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES.

§ 1º – O COMPRADOR CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE A CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU ONERAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DESTE CONTRATO A TERCEIROS SÓ PODERÁ SER REALIZADA COM A PRÉVIA E EXPRESSA RECUSA DA VENDEDORA AO SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA, OBSERVADAS AINDA AS SEGUINTE S CONDIÇÕES:

A) O CEDENTE ESTEJA EM DIA COM TODAS AS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS;

B) AS OBRAS EM EXECUÇÃO OU EXECUTADAS NO LOTE/TERRENO TENHAM SIDO FEITAS RESPEITANDO-SE INTEGRALMENTE AS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS LEGAIS E/OU CONVENCIONAIS PREVISTAS NA CLÁUSULA 8ª;

C) O CESSIONÁRIO FORNEÇA CÓPIA AUTENTICADA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS E TENHA SEU CADASTRO APROVADO PELA VENDEDORA;

D) O CEDENTE PAGUE À VENDEDORA A IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTES CONTRATOS OU O VALOR DE UMA PARCELA ATUALIZADA (PREVALECENDO SEMPRE O MENOR VALOR), A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CUJO PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO.

§ 2º – SE O COMPRADOR CEDER, TRANSFERIR OU ONERAR OS DIREITOS AQUISITIVOS DESTES CONTRATOS SEM OBSERVAR AS REGRAS ESTABELECIDAS NESTA CLÁUSULA, TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO COMPRADOR VENCERÃO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 15ª.

CLÁUSULA 7ª: DA MANUTENÇÃO

A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DESTES CONTRATOS, É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR MANTER O LOTE/TERRENO, OS PASSEIOS E O LEITO DAS RUAS EM BOAS CONDIÇÕES DE LIMPEZA, FAZENDO MANUTENÇÃO SEMPRE QUE NECESSÁRIO OU PERIODICAMENTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - O COMPRADOR, DESDE JÁ, AUTORIZA A VENDEDORA A FAZER, A SEU CRITÉRIO, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO LOTE/TERRENO E NO LOTEAMENTO SEMPRE QUE JULGAR NECESSÁRIO E CONVENIENTE, PARA MANTER O PADRÃO E A QUALIDADE DO EMPREENDIMENTO, RECONHECENDO NÃO SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA.

CLÁUSULA 8ª: DAS CONSTRUÇÕES E DAS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS

ANTES DE INICIAR CONSTRUÇÃO OU ATIVIDADE DE QUALQUER NATUREZA NO LOTE/TERRENO, O COMPRADOR DEVERÁ:

A) TER PAGO INTEGRALMENTE A COMISSÃO DE CORRETAGEM;

B) ESTAR EM DIA COM TODAS AS SUAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DESTES CONTRATOS;

C) OBTER TODAS AS CERTIDÕES, ALVARÁS E APROVAÇÕES NECESSÁRIAS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.

§ 1º – ENQUANTO OS IMÓVEIS VIZINHOS AO LOTE/TERRENO PERTENCEREM À VENDEDORA, NÃO PODERÁ SER-LHE EXIGIDA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DIVISÓRIOS, GRADES, PORTÕES, ETC. SE O COMPRADOR OS FIZER, ARCARÁ COM A TOTALIDADE DOS CUSTOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO.

§ 2º – ENQUANTO NÃO ESTIVER UTILIZANDO O LOTE/TERRENO, O COMPRADOR AUTORIZA A VENDEDORA A INSTALAR QUALQUER MATERIAL PUBLICITÁRIO NO LOTE/TERRENO.

§ 3º – É EXPRESSAMENTE PROIBIDO CONSTRUIR NO LOTE/TERRENO CASAS DE TÁBUAS, TAIPAS, BARRACO DE LONA, ADOBES, FOLHAS DE ZINCO, PLÁSTICO, PAPELÃO, COMPENSADO, PALHA, PAU-A-PIQUE, PLACAS, TAPUMES, SOBRAS, ENTULHOS OU QUALQUER MATERIAL IMPRÓPRIO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL.

§ 4º – É EXPRESSAMENTE PROIBIDO CONSTRUIR CERCA DIVISÓRIA E/OU MURO DE TÁBUAS, ARAME LISO OU FARPADO, SOBRAS DE MATERIAL, COMPENSADO, TAPUMES, OU QUALQUER OUTRO TIPO DE MATERIAL IMPRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM EXCEÇÃO DAS JÁ EXISTENTES ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO.

§ 5º – É EXPRESSAMENTE PROIBIDO UTILIZAR O LOTE/TERRENO, OS PASSEIOS, O LEITO DAS RUAS, AS ÁREAS PÚBLICAS, ÁREAS VERDES E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARA FINALIDADES CONSIDERADAS NOCIVAS À SAÚDE E AO INTERESSE SOCIAL E AINDA COMO DEPÓSITO DE LIXO, PAPEL, LATAS, PLÁSTICO, FERRO VELHO, ENTULHOS, PNEUS, GARRAFAS, EXPLOSIVOS, RESÍDUOS DE QUALQUER NATUREZA, COMBUSTÍVEIS ARMAZENADOS DE FORMA INADEQUADA, OU EXERCER QUALQUER ATIVIDADE QUE POSSA GERAR ALGUM PREJUÍZO SANITÁRIO OU AMBIENTAL À COMUNIDADE, SOB PENA DE O COMPRADOR RESPONDER CRIMINAL, CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE PERANTE A VENDEDORA E/OU TERCEIROS.

§ 6º – É EXPRESSAMENTE PROIBIDO UTILIZAR OUTROS LOTES/TERRENOS QUE NÃO SEJAM DE PROPRIEDADE DO

COMPRADOR COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DE MADEIRAS OU DE RESÍDUOS DE QUALQUER NATUREZA, OU COMO CANTEIRO DE OBRAS, SEM A ANUÊNCIA EXPRESSA DE SEU PROPRIETÁRIO. EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DESTA NORMA, A VENDEDORA FICARÁ ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DECORRENTE DESSE ATO, DEVENDO AS PARTES ENVOLVIDAS RESOLVEREM A QUESTÃO ENTRE SI.

§ 7º – É EXPRESSAMENTE PROIBIDO TRANSITAR COM VEÍCULOS, MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS SOBRE O MEIO-FIO INSTALADO DENTRO DO LOTEAMENTO SEM A DEVIDA PROTEÇÃO NECESSÁRIA PARA EVITAR DANOS, FICANDO PACTUADO QUE O COMPRADOR DEVERÁ INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS POR ELE, SEUS PRESTADORES DE SERVIÇO E/OU TERCEIROS SOB SUA RESPONSABILIDADE.

§ 8º – É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A INSTALAÇÃO NO LOTE/TERRENO DE OUTDOORS, PLACAS, LUMINOSOS, BANNERS, LETREIROS, FAIXAS, TOTENS, PAINÉIS OU QUALQUER OUTRO MATERIAL PUBLICITÁRIO SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.

§ 9º – SE O COMPRADOR OPTAR POR CONSTRUIR NO LOTE/TERRENO ANTES DA DATA DE INTERLIGAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO LOTEAMENTO (QUANDO HOUVER) À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E DESDE QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE E OBTIDAS AS AUTORIZAÇÕES PERTINENTES, DEVERÁ CONSTRUIR, POR CONTA PRÓPRIA, TANQUE SÉPTICO, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO PARA MATERIAL FECAL, ASSIM COMO SUMIDOURO EXCLUSIVO PARA ÁGUAS SERVIDAS, DENTRO DAS NORMAS E PROJETOS ESTABELECIDOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, ARCANDO COM A TOTALIDADE DOS CUSTOS, SEM QUE LHE CAIBA QUALQUER DIREITO A RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS.

§ 10º – NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE NORMAS E PROJETOS ESTABELECIDOS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES, O COMPRADOR DEVERÁ EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE TANQUE SÉPTICO, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO PARA MATERIAL FECAL, ASSIM COMO SUMIDOURO EXCLUSIVO PARA ÁGUAS SERVIDAS, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ESTABELECIDAS PELA A.B.N.T. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), CONFORME PROJETO CONTIDO NO ANEXO DESTE CONTRATO. O COMPRADOR PODERÁ, TAMBÉM, SOLICITAR CÓPIA DO PROJETO NO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA.

§ 11º – SE POR MOTIVOS TÉCNICOS NÃO FOR POSSÍVEL EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DO TANQUE SÉPTICO, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO PARA MATERIAL FECAL, ASSIM COMO SUMIDOURO EXCLUSIVO PARA ÁGUAS SERVIDAS, O COMPRADOR DEVERÁ CONSTRUIR OUTRO SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DE SUA ESCOLHA, DESDE QUE SEJA AUTORIZADO PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES E QUE ATENDA ÀS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, ARCANDO COM A TOTALIDADE DOS CUSTOS, SEM QUE LHE CAIBA QUALQUER DIREITO A RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS.

§ 12º – É EXPRESSAMENTE PROIBIDO DESPEJAR RESÍDUOS DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU ÁGUA SERVIDA NO LEITO DAS VIAS PÚBLICAS, NO LEITO DOS CÓRREGOS, NO SISTEMA DE DRENAGEM OU NOS LOTES/TERRENOS VIZINHOS, FICANDO SUJEITO ÀS PENALIDADES DECORRENTES DESSE ATO, RESPONDENDO CRIMINAL, CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE PERANTE A VENDEDORA E/OU TERCEIROS.

§ 13ª - O COMPRADOR DE LOTE, SEJA PARA FINS COMERCIAIS OU RESIDENCIAIS COM PSICINA, SE OBRIGA A REALIZAR, NO PRAZO MÁXIMO DE 180 DIAS A PARTIR DA DATA DE AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, A PERFURAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO IMÓVEL ADQUIRIDO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA USO EXCLUSIVO DA PROPRIEDADE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIAGENTE E AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.

§ 14ª - HAVENDO EXIGÊNCIA LEGAL, AO COMPRADOR CABERÁ CONSTRUIR NO LOTE/TERRENO PASSEIO PÚBLICO/CALÇADA NA FORMA DA LEGISLAÇÃO APLICADA.

§ 15º – SE O COMPRADOR DESCUMPRIR AS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS PREVISTAS NESTA CLÁUSULA, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO:

A) TOMAR AS MEDIDAS CABÍVEIS AO EMBARGO DAS OBRAS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 9ª;

B) NOTIFICAR O COMPRADOR PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO, SOB PENA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DE TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, DE PLENO DIREITO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 15ª.

CLÁUSULA 9ª: DO EMBARGO DE OBRAS

A VENDEDORA PODERÁ TOMAR AS MEDIDAS CABÍVEIS AO EMBARGO DAS OBRAS NO LOTE/TERRENO EM QUAISQUER DAS SEGUINTE SITUACÕES:

1ª SITUAÇÃO: O COMPRADOR ESTIVER EM ATRASO COM O PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA OU OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DESTE CONTRATO;

2ª SITUAÇÃO: HOVER O DESRESPEITO ÀS RESTRIÇÕES LEGAIS E CONVENCIONAIS PREVISTAS NA CLÁUSULA 8ª, NO PLANO DIRETOR OU NO CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO;

3ª SITUAÇÃO: HOVER O VENCIMENTO ANTECIPADO DO SALDO DEVEDOR, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 15ª;

4ª SITUAÇÃO: POR QUALQUER MOTIVO, HOVER A RESCISÃO DESTE CONTRATO.

CLÁUSULA 10ª: DAS OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA – OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS A SEREM IMPLANTADOS NO LOTEAMENTO

A VENDEDORA COMPROMETE- SE A IMPLANTAR NO LOTEAMENTO AS SEGUINTE S OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, CONFORME PROJETOS APRESENTADOS AO MUNICÍPIO, OBEDECENDO AO SEGUINTE CRONOGRAMA:

CONCLUSÃO DE TODAS AS OBRAS ATÉ O DIA 28/11/2029

LIMPEZA DA ÁREA, DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS, RUAS, LOTES/TERRENOS E ÁREAS PÚBLICAS, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM,ARRUAMENTO E PATROLAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS.

1º - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA;

2º - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DENTRO DOS LIMITES DO LOTEAMENTO E INTERLIGAÇÃO À REDE DO MUNICÍPIO, OU DA CONCESSIONÁRIA LOCAL;

A)SE NÃO FOR POSSÍVEL A INTERLIGAÇÃO À REDE DO MUNICÍPIO OU DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, A VENDEDORA PROVIDENCIARÁ, SEM A INCIDÊNCIA DE QUALQUER CUSTO ADICIONAL AO COMPRADOR:

A.1º)CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA;

A.2º)PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO;

A.3º)CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO.

3º - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS SUPERFICIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO E SUBTERRÂNEA NOS PONTOS CRÍTICOS;

4º - OBRAS E SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO TIPO T.S.D. (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE) OU SIMILAR PODENDO SER USADO BLOQUETE OU INTERTRAVADOS DE CONCRETO EM PONTOS CRÍTICOS, E INSTALAÇÃO DE MEIOS-FIOS NAS VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS.

§1º PARÁGRAFO ÚNICO - A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, PRIORIZAR ETAPAS DO LOTEAMENTO, ONDE ANTECIPARÁ O CRONOGRAMA DE ENTREGA DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS.

§2º NÃO É OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA A EXECUÇÃO DE QUALQUER OBRA E/OU SERVIÇOS QUE NÃO ESTEJAM RELACIONADOS NESSA CLÁUSULA.

CLÁUSULA 11ª: DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A PARTIR DO REGISTRO DO LOTEAMENTO, OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO EMPREENDIMENTO, TAIS COMO O SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, REDE ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (QUANDO HOVER), DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SISTEMA VIÁRIO, ÁREAS INSTITUCIONAIS, ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SERÃO, POR FORÇA DE LEI, AUTOMATICAMENTE DE DOMÍNIO PÚBLICO, CABENDO À VENDEDORA, SE NECESSÁRIO, TRANSFERIR A PROPRIEDADE AO MUNICÍPIO, ÓRGÃO PÚBLICO OU CONCESSIONÁRIA COMPETENTE.

§ 1º – NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA FAZER A VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS E DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.

§ 2º – A VENDEDORA NÃO É RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PÚBLICA DO LOTEAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (QUANDO HOUVER), COLETA DE LIXO, LIMPEZA URBANA, DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, BUEIROS E CANAIS, NEM PELA CONSTRUÇÃO DE QUALQUER OBRA PÚBLICA (ESCOLAS, PRAÇAS, POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAIS, PONTOS DE ÔNIBUS, DELEGACIAS E OUTROS), POIS TAIS SERVIÇOS E OBRAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E/OU DAS CONCESSIONÁRIAS COMPETENTES.

§ 3º – NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA A LIGAÇÃO OU INTERLIGAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, ESGOTO SANITÁRIO (QUANDO HOUVER), ÁGUAS PLUVIAIS, ÁGUA SERVIDA E TELEFONIA ENTRE O LOTE/TERRENO E AS REDES PÚBLICAS, E, QUANDO NECESSÁRIO, O COMPRADOR DEVERÁ SOLICITÁ-LAS DIRETAMENTE AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E/OU CONCESSIONÁRIAS COMPETENTES.

§ 4º – APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PELA VENDEDORA, CASO O PODER PÚBLICO DEIXE DE FORNECER ÁGUA POR QUALQUER MOTIVO, O COMPRADOR PODERÁ EXECUTAR, POR CONTA PRÓPRIA E OBSERVADAS AS NORMAS LEGAIS VIGENTES, A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA INDIVIDUAL (POÇO SEMI-ARTESIANO OU CISTERNA), ISENTANDO-SE A VENDEDORA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DECORRENTE DESSE ATO.

CLÁUSULA 12º: DA POSSÍVEL INVASÃO OU DESRESPEITO AOS MARCOS DIVISÓRIOS

COM A TRANSMISSÃO DA POSSE AO COMPRADOR, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 4ª, PASSA A SER DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE GUARDAR, VIGIAR, ZELAR, PROTEGER E DEFENDER O LOTE/TERRENO DE POSSÍVEL INVASÃO.

§ 1º – SE PORVENTURA OUTRO CLIENTE DA VENDEDORA, VIZINHO OU TERCEIRO CONSTRUIR POR ENGANO OU DESRESPEITANDO OS MARCOS DIVISÓRIOS DO LOTE/TERRENO, A VENDEDORA FICARÁ ISENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE DECORRENTE DESSE ATO, DEVENDO AS PARTES ENVOLVIDAS RESOLVER A QUESTÃO ENTRE SI.

§ 2º – SE PORVENTURA OCORRER INVASÃO DO LOTE/TERRENO, O COMPRADOR DEVERÁ TOMAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA SUA TOTAL DESOCUPAÇÃO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O OCORRIDO, ARCANDO COM OS CUSTOS.

§ 3º – A VENDEDORA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, EM NOME PRÓPRIO OU DO COMPRADOR, ADOTAR AS MEDIDAS LEGAIS E CABÍVEIS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INCLUSIVE COM PEDIDO LIMINAR. TODAS AS DESPESAS, HONORÁRIOS OU CUSTAS SERÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. SE, POR QUALQUER MOTIVO, ESTE NÃO PAGAR, A VENDEDORA PODERÁ PAGÁ-LOS, EXIGINDO O REEMBOLSO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO **IPCA/IBGE, ACRESCIDOS DE JUROS CALCULADOS PRO-RATA-DIE E MULTA MORATÓRIOS LEGAIS, A SEREM COBRADOS POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO.**

§ 4º – SE O LOTE/TERRENO FOR INVADIDO E O COMPRADOR NÃO TOMAR AS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO PARÁGRAFO 2º DESTA CLÁUSULA, TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO COMPRADOR VENCERÃO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 15ª.

CLÁUSULA 13º: DA EVENTUAL DESAPROPRIAÇÃO

SE POR ALGUM MOTIVO O LOTE/TERRENO FOR DESAPROPRIADO PELO PODER PÚBLICO, AS PARTES ACORDAM O SEGUINTE:

A) CONTRATOS NÃO QUITADOS: CASO HAJA DESAPROPRIAÇÃO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ DIVIDIDO ENTRE AS PARTES, CABENDO AO COMPRADOR O VALOR PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DO LOTE/TERRENO POR ELE JÁ PAGO.

B) CONTRATOS QUITADOS: SE O LOTE/TERRENO AINDA ESTIVER EM NOME DA VENDEDORA, O VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ REPASSADO INTEGRALMENTE AO COMPRADOR.

PARÁGRAFO ÚNICO: SE HOUVER DESAPROPRIAÇÃO, AS PARTES FICARÃO ISENTAS DO PAGAMENTO DE MULTAS CONTRATUAIS, INDENIZAÇÃO OU PENALIDADES DE QUALQUER NATUREZA.

CLÁUSULA 14º: DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS

APÓS A DATA DE ASSINATURA DESTES CONTRATOS, QUAISQUER TRIBUTOS QUE INCIDIREM SOBRE O LOTE/TERRENO DEVERÃO SER PAGOS PELO COMPRADOR.

§ 1º – SE ALGUM TRIBUTO FOR EMITIDO EM NOME DA VENDEDORA E SE, POR QUALQUER MOTIVO, NÃO FOR PAGO

PELO COMPRADOR, A VENDEDORA PODERÁ PAGÁ-LO, EXIGINDO DE IMEDIATO O REEMBOLSO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO **IPCA/IBGE**, ACRESCIDOS DE JUROS CALCULADOS PRO-RATA-DIE E MULTA MORATÓRIOS LEGAIS, A SEREM COBRADOS POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO.

§ 2º – O COMPRADOR DEVERÁ PROVIDENCIAR, NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A ASSINATURA DESTE CONTRATO, A TRANSFERÊNCIA PARA SEU NOME, OS LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS, SERVIÇOS, TAXAS E OUTROS PERANTE AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS (MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL), SEM QUE ISSO CARACTERIZE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO LOTE/TERRENO.

§ 3º – SUPERADO O PRAZO DESCRITO NO PARÁGRAFO 2º DESTA CLÁUSULA SEM QUE TENHA SIDO REALIZADA A TRANSFERÊNCIA, O COMPRADOR AUTORIZA A VENDEDORA A FAZÊ- LO, POR SI OU POR TERCEIROS, CABENDO AO COMPRADOR REEMBOLSAR À VENDEDORA DE IMEDIATO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DECORRENTES DESTE ATO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO **IPCA/IBGE**, ACRESCIDOS DE JUROS CALCULADOS PRO-RATA-DIE E MULTA MORATÓRIOS LEGAIS, CUJO PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO.

CLÁUSULA 15º: DO ATRASO DE PAGAMENTO E DO VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS

O COMPRADOR DEVERÁ EFETUAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DESTE CONTRATO NAS DATAS DE VENCIMENTO PACTUADAS E, EM CASO DE ATRASO, FICARÁ SUJEITO AO SEGUINTE:

A) OS VALORES EM ATRASO SERÃO CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IPCA/IBGE ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, ACRESCIDOS DE JUROS CALCULADOS PRO-RATA-DIE E MULTA MORATÓRIOS LEGAIS;

I – A VENDEDORA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, COBRAR EVENTUAIS RESÍDUOS DE PARCELAS QUE NÃO FOREM PAGAS INTEGRALMENTE, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IPCA/IBGE, ACRESCIDOS DE JUROS CALCULADOS PRORATA-DIE E MULTA MORATÓRIOS LEGAIS.

II – A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, PROTESTAR E/OU EXECUTAR OS TÍTULOS VENCIDOS E NÃO PAGOS.

III – A VENDEDORA PODERÁ INCLUIR O NOME DO COMPRADOR EM BANCOS DE DADOS DE INADIMPLENTES, A PARTIR DE 15 (QUINZE) DIAS APÓS VENCIDA E NÃO PAGA QUALQUER OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DESTE CONTRATO.

B) VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS:

A VENDEDORA PODERÁ CONSIDERAR TODAS AS PARCELAS VENCIDAS ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, QUANDO:

B.1) O COMPRADOR ATRASAR O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PARCELAS OU TRANSCORRER O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DE QUALQUER PARCELA OU OUTRA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DESTE CONTRATO;

B.2) O COMPRADOR HOUVER CEDIDO OU TRANSFERIDO A POSSE DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO TOTAL DO SALDO DEVEDOR, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 5ª;

B.3) O COMPRADOR CEDER, TRANSFERIR OU ONERAR OS DIREITOS AQUISITIVOS DESTE CONTRATO SEM OBSERVAR O ESTABELECIDO NA CLÁUSULA 6ª;

B.4) O COMPRADOR DEIXAR DE CUMPRIR AS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS LEGAIS E/OU CONVENCIONAIS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 8ª;

B.5) O LOTE/TERRENO FOR INVADIDO E O COMPRADOR DEIXAR DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 12ª;

B.6) O COMPRADOR DEIXAR DE CUMPRIR QUALQUER OUTRA CLÁUSULA OU OBRIGAÇÃO PREVISTA NESTE CONTRATO.

§ 1º – EM UMA OU MAIS HIPÓTESES DESCRITAS ACIMA, O COMPRADOR SERÁ NOTIFICADO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE PARA QUE, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO, COMPAREÇA AO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA E COMPROVE A REGULARIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E/OU PAGUE TODO O DÉBITO ENCONTRADO, PURGANDO ASSIM A MORA.

I – NO CASO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, A VENDEDORA PODERÁ FAZÊ- LA DAS SEGUINTE FORMAS, ALTERNATIVAMENTE:

A) VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO;

B) VIA REPRESENTANTE DA EMPRESA;

C) VIA OFICIAL DO CARTÓRIO COMPETENTE;

D) OUTROS MEIOS ADMITIDOS POR LEI, INCLUSIVE VIA EDITAL DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL OU REGIONAL.

II – PARA PURGAR A MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO, O COMPRADOR DEVERÁ PAGAR TODO O DÉBITO ENCONTRADO (VENCIDOS E A VENCER), CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO IPCA/IBGE, ACRESCIDO DE JUROS CALCULADOS PRO-RATA-DIE E MULTA MORATÓRIOS LEGAIS.

§ 2º – SE O COMPRADOR NÃO COMPROVAR A REGULARIZAÇÃO DAS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E/OU NÃO PURGAR A MORA NO PRAZO PREVISTO NA NOTIFICAÇÃO, A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, ALTERNATIVAMENTE:

I - EXECUTAR TODO O DÉBITO ENCONTRADO, ACRESCIDO DE:

A) VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA/IBGE);

B) JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M. (UM POR CENTO AO MÊS);

C) JUROS CALCULADOS PRO-RATA-DIE E MULTA MORATÓRIOS LEGAIS;

D) MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE;

E) CUSTOS COM EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS (TAXAS, CUSTAS, DILIGÊNCIAS, EDITAIS, HONORÁRIOS E OUTROS).

F) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO NA FORMA DO CONTRATO, AOS ADVOGADOS DA VENDEDORA CASO VENHAM A ATUAR ADMINISTRATIVAMENTE OU JUDICIALMENTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA.

II) CONSIDERAR ESTE CONTRATO RESCINDIDO, DE PLENO DIREITO, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA NOTIFICAÇÃO, HIPÓTESE EM QUE SERÃO APLICADAS AS SEGUINTE DISPOSIÇÕES:

A) LOTE/TERRENO SEM BENFEITORIAS: PENALIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA 16º DESTE CONTRATO;

B) LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS: PENALIDADES PREVISTAS NA CLÁUSULA 17º DESTE CONTRATO.

ANUÊNCIA DO(S) COMPRADOR(ES): _____

ANUÊNCIA DO(S) CÔNJUGE(S): _____

CLÁUSULA 16º DA RESCISÃO CONTRATUAL E LOTE/TERRENO SEM BENFEITORIAS, DAS PENALIDADES E DA RESTITUIÇÃO DO SALDO

- DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO SEM BENFEITORIAS POR VONTADE OU CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR E DAS PENALIDADES

SE ESTE CONTRATO FOR RESCINDIDO POR VONTADE DO COMPRADOR, OU AINDA POR SUA EXCLUSIVA CULPA (UMA OU MAIS HIPÓTESES DESCRITAS NA CLÁUSULA 15 - LETRAS B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 E B.6 - VENCIMENTO ANTECIPADO), A VENDEDORA APLICARÁ AO MESMO, DE PLENO DIREITO, AS SEGUINTE PENALIDADES:

A) PERDA DA POSSE DO LOTE/TERRENO;

B) PERDA INTEGRAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM;

C) PERDA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DESTE CONTRATO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO IPCA/IBGE, A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL E DESPESAS ADMINISTRATIVAS;

D) PERDA DE 0,75% A.M. (ZERO VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO AO MÊS) DO VALOR DESTE CONTRATO, ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO IPCA/IBGE, A TÍTULO DE FRUIÇÃO DO LOTE/TERRENO, CUJO PRAZO SERÁ CONTADO DESTA DATA ATÉ A DATA DE SUA RESCISÃO OU DA DEVOLUÇÃO DA POSSE À VENDEDORA (CONSIDERANDO O QUE OCORRER POR ÚLTIMO).

E) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO NA FORMA DO

CONTRATO, AOS ADVOGADOS DA VENDEDORA CASO VENHAM A ATUAR ADMINISTRATIVAMENTE OU JUDICIALMENTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA.

- DA RESTITUIÇÃO DO SALDO AO COMPRADOR

A RESTITUIÇÃO DO SALDO AO COMPRADOR SÓ SERÁ REALIZADA APÓS A EFETIVA DEVOLUÇÃO DA POSSE DO LOTE/TERRENO NA FORMA ESTABELECIDADA NESTE CONTRATO E DA ASSINATURA DO TERMO DE RESCISÃO, OBSERVADOS OS SEGUINTE CRITÉRIOS:

A) SERÁ DESCONTADO DO SALDO TODO DÉBITO PELO NÃO PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS OU QUAISQUER OUTROS TRIBUTOS GERADOS NO TRANSCORRER DESTE CONTRATO, CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO IPCA/IBGE, ACRESCIDOS DE JUROS CALCULADOS PRO-RATA-DIE E MULTA MORATÓRIOS LEGAIS.

B) NÃO SERÃO RESTITUÍDOS AO COMPRADOR EVENTUAIS PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS, TAXAS, CUSTAS, TARIFAS, SERVIÇOS PRESTADOS, EMOLUMENTOS, JUROS E MULTAS MORATÓRIOS;

- DO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO SALDO AO COMPRADOR

O PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO SALDO AO COMPRADOR OCORRERÁ DA SEGUINTE FORMA:

1ª SITUAÇÃO - LOTEAMENTO COM OBRAS EM ANDAMENTO: EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, COM O VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS APÓS A DATA FINAL ESTABELECIDADA NA CLÁUSULA 10ª DESTE CONTRATO PARA CONCLUSÃO DE TODAS AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS;

2ª SITUAÇÃO - LOTEAMENTO COM OBRAS CONCLUÍDAS: EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, COM O VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 12 (DOZE) APÓS A FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO DESTE CONTRATO.

A) O VALOR DA RESTITUIÇÃO DO SALDO AO COMPRADOR SERÁ ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO IPCA/IBGE ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.

B) AS PARCELAS SERÃO PAGAS MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA POR ESCRITO PELO COMPRADOR E POR SEU CÔNJUGE E, QUANDO PESSOA JURÍDICA, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL.

I – A POSSE DEVERÁ SER RESTITUÍDA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, LIVRE DE PESSOAS E COISAS E SEM DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA, SITUAÇÃO NA QUAL A VENDEDORA PODERÁ, DESDE A DATA DA RESCISÃO DESTE CONTRATO, DISPOR, VENDER OU TRANSFERIR O LOTE/TERRENO A TERCEIROS.

II – SE O COMPRADOR CRIAR QUALQUER EMBARAÇO À RESTITUIÇÃO DA POSSE DO LOTE/TERRENO, SERÁ CONFIGURADO O ESBULHO POSSESSÓRIO, HIPÓTESE EM QUE A VENDEDORA PODERÁ REQUERER JUDICIALMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO LIMINAR, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES LEGAIS E CONTRATUAIS AQUI ESTABELECIDAS.

ANUÊNCIA DO(S) COMPRADOR(ES): _____

ANUÊNCIA DO(S) CÔNJUGE(S): _____

CLÁUSULA 17ª: DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LOTE/TERRENO COM BENFEITORIAS

SE ESTE CONTRATO FOR RESCINDIDO POR VONTADE DO COMPRADOR, OU AINDA POR SUA EXCLUSIVA CULPA (UMA OU MAIS HIPÓTESES DESCRITAS NA CLÁUSULA 15ª - LETRAS B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 E B.6 - VENCIMENTO ANTECIPADO), E HOUVER BENFEITORIAS NO LOTE/TERRENO, A VENDEDORA PODERÁ ALIENAR O IMÓVEL MEDIANTE LEILÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, NA FORMA DO § 2º DA ART. 34, DA LEI Nº 6766/1979 COMBINADO COM A LEI Nº 9514/1997.

§ 1º– PARA EFEITO DE VENDA EM PÚBLICO LEILÃO, O VALOR DO LOTE/TERRENO (ITEM III, LETRA B, DESCRITA NO B.1) SERÁ CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DESTA DATA PELO IPCA/IBGE.

§ 2º– DEFININDO BENFEITORIA UTIL E NECESSÁRIA CONSISTIU A INFRAESTRUTURA E/OU EDIFICAÇÃO UTIL E NECESSÁRIA CONSTRUÍDA CONFORME TODOS OS PARÂMETROS LEGAIS EXIGÍVEIS E QUE ASSIM SE PRESTA A COMERCIALIZAÇÃO, USO, GOZO E FRUIÇÃO, NOS TERMOS DO ART.34º PARAGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 6766/79.

§ 3º – CASO AS PARTES, EM COMUM ACORDO, DECIDAM NEGOCIAR A INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS DO IMÓVEL, FICA DESDE JÁ ESTABELECIDO QUE O VALOR DAS BENFEITORIAS SERÁ PAGO AO COMPRADOR NA FORMA E NOS PRAZOS PACTUADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES, E A RESCISÃO CONTRATUAL DO LOTE/TERRENO SERÁ REALIZADA NA FORMA DA CLÁUSULA 16ª DESTE CONTRATO. AS PARTES ESTABELECEM QUE NÃO SE PROCEDERÁ INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DESNECESSÁRIAS, NÃO ÚTEIS E VOLUPTUÁRIAS.

§ 4º– NO CASO DE O COMPRADOR SER CONSTITUÍDO EM MORA PELO NÃO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, APÓS ESTA DATA, ELE NÃO PODERÁ REALIZAR NENHUM TIPO DE BENFEITORIA NO LOTE/TERRENO E, SE O FIZER, SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, ATO DE MÁ-FÉ E TAIS BENFEITORIAS, EM NENHUMA HIPÓTESE, SERÃO INDENIZADAS PELA VENDEDORA.

ANUÊNCIA DO(S) COMPRADOR(ES): _____

ANUÊNCIA DO(S) CÔNJUGE(S): _____

CLÁUSULA 18º: DA RESCISÃO DE CONTRATO POR VONTADE OU CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – DAS PENALIDADES

ESTE CONTRATO SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO POR VONTADE OU CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

- 1ª SITUAÇÃO: SE A VENDEDORA, POR ALGUM MOTIVO, DESISTIR DA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO;**
- 2ª SITUAÇÃO: SE A VENDEDORA, POR ALGUM MOTIVO, MUDAR A CONCEPÇÃO DO EMPREENDIMENTO DE LOTEAMENTO ABERTO PARA CONDOMÍNIO FECHADO SEM A EXPRESSA ANUÊNCIA DO COMPRADOR;**

- DAS PENALIDADES NESSES CASOS, SERÃO APLICADAS À VENDEDORA AS SEGUINTE S PENALIDADES:

- A) RESTITUIÇÃO AO COMPRADOR DE TODOS OS VALORES PAGOS (COMISSÃO DE CORRETAGEM, PARCELAS, IMPOSTOS, TAXAS, SERVIÇOS PRESTADOS, ETC.), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IPCA/IBGE;**
 - B) MULTA COMPENSATÓRIA EM VALOR EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO.**
 - C) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS TAL QUAL ESTABELECIDO ACIMA A COMPRADOR INADIMPLENTE OU QUE RESCINDA O CONTRATO.**
- DO PAGAMENTO DOS VALORES RESCISÓRIOS AO COMPRADOR A VENDEDORA PAGARÁ OS VALORES RESCISÓRIOS AO COMPRADOR EM PARCELA ÚNICA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL.**

ANUÊNCIA DO(S) COMPRADOR(ES): _____

ANUÊNCIA DO(S) CÔNJUGE(S): _____

CLÁUSULA 19ª: DOS EVENTUAIS ROUBOS, FURTOS E ACIDENTES:

A VENDEDORA NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS ROUBOS, FURTOS E ACIDENTES NO LOTEAMENTO, NO LOTE/TERRENO, NAS RESIDÊNCIAS, NOS COMÉRCIOS, NOS EQUIPAMENTOS E ÁREAS PÚBLICAS; AS RECLAMAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS DIRETAMENTE AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES.

CLÁUSULA 20ª: DA SUB- ROGAÇÃO, CAUÇÃO, ONERAÇÃO OU CESSÃO DE DIREITOS E/OU DEVERES DA VENDEDORA:

A VENDEDORA PODERÁ, A SEU CRITÉRIO, SUB-ROGAR, CAUCIONAR, ONERAR, CEDER OS DIREITOS E/OU DEVERES DESTE CONTRATO A TERCEIROS, INCLUSIVE NEGOCIAR O SALDO DEVEDOR, MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS, HIPÓTESES EM QUE PODERÁ OFERECER O LOTE/TERRENO, OBJETO DESTA NEGOCIAÇÃO, EM GARANTIA, COM O QUE O COMPRADOR DESDE JÁ ANUI EXPRESSAMENTE.

§ 1º – NESTE ATO, O COMPRADOR AUTORIZA EXPRESSAMENTE A VENDEDORA, EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, A ONERAR E CEDER OS CRÉDITOS E/OU DIREITOS DECORRENTES DESTE CONTRATO, A FIM DE QUE SEJAM UTILIZADOS EM OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS, POR MEIO DE EMISSÃO DE CCI (CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO), LCI (LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO), LIG (LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA), CCB (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO), BEM COMO UTILIZADOS COMO LASTRO NA EMISSÃO DE CRI (CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS), NOS TERMOS DA LEI Nº 9.514/97, OU OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, MESMO QUE AQUI NÃO MENCIONADAS.

§ 2º – CASO A VENDEDORA ONERE OU CEDA OS CRÉDITOS E/OU DIREITOS DECORRENTES DESTE CONTRATO, PASSARÁ A SER VEDADO ÀS PARTES ALTERAR OU MODIFICAR SEUS TERMOS E CONDIÇÕES, INCLUSIVE AQUELES RELATIVOS A VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DE CORREÇÃO E REAJUSTE DAS PARCELAS, SALVO MEDIANTE EXPRESSA ANUÊNCIA ESCRITA DA CESSIONÁRIA.

§ 3º – CASO A VENDEDORA ONERE OU CEDA OS CRÉDITOS E/OU DIREITOS DECORRENTES DESTE CONTRATO, A CESSIONÁRIA SE SUBROGARÁ EM TODOS OS SEUS DIREITOS.

§ 4º – FICA A CESSIONÁRIA, DESDE JÁ, AUTORIZADA A TOMAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DE TAL OPERAÇÃO, INCLUINDO AS DIVULGAÇÕES QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E TERCEIROS.

§ 5º – DESDE JÁ, AS PARTES SE COMPROMETEM A FORNECER TODA DOCUMENTAÇÃO E/OU INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À OPERAÇÃO.

§ 6º – CASO HAJA A ONERAÇÃO OU CESSÃO DOS CRÉDITOS E/OU DIREITOS DECORRENTES DESTE CONTRATO, SERÁ VEDADA ÀS PARTES QUALQUER FORMA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RECÍPROCOS ESTRANHOS A ESTE CONTRATO.

§ 7º – EM CASO DE A VENDEDORA CONSTITUIR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU HIPOTECA SOBRE O LOTE/TERRENO, A GARANTIA ABRANGERÁ TAMBÉM SUAS ACESSÕES, MELHORAMENTOS, INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES QUE LHE FOREM ACRESCIDOS.

§ 8º – CASO SEJA EXIGIDO PELO AGENTE FINANCEIRO OU PELO CESSIONÁRIO, O COMPRADOR CONCORDARÁ COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE (MIP) E DE DANOS FÍSICOS AO LOTE/TERRENO (DFI).

CLÁUSULA 21ª: DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE

QUANDO HOUVER A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DESTE CONTRATO, O COMPRADOR DEVERÁ TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO LOTE/TERRENO (ESCRITURAÇÃO E REGISTRO) NO PRAZO MÁXIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

§ 1º – APÓS A QUITAÇÃO, FICARÁ À DISPOSIÇÃO DO COMPRADOR, NO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA, SEM NENHUM CUSTO, DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURA DO LOTE/TERRENO EM NOME DO COMPRADOR, COM VALIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA DATA DE QUITAÇÃO DESTE CONTRATO.

§ 2º – COM O VENCIMENTO, PERDA OU EXTRAVIO DA AUTORIZAÇÃO, O COMPRADOR PAGARÁ A IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A 0,5% (ZERO VÍRGULA CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO OU AO VALOR DE UMA PARCELA ATUALIZADA (PREVALECENDO SEMPRE O MENOR VALOR) CADA VEZ QUE SOLICITAR NOVA EMISSÃO, E ESTA TERÁ VALIDADE DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

§ 3º – CASO O COMPRADOR NÃO CUMpra QUAISQUER DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NESTA CLÁUSULA, A VENDEDORA COBRARÁ MENSALMENTE O VALOR EQUIVALENTE A 0,10% (ZERO VÍRGULA DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE MULTA MORATÓRIA PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

§ 4º – APÓS A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DESTE CONTRATO, CASO O LOTE/TERRENO TENHA SIDO SUB-ROGADO, CAUCIONADO, ONERADO OU CEDIDO A TERCEIROS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 20ª, FICARÁ A CARGO DA VENDEDORA TOMAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A SUA LIBERAÇÃO, GARANTINDO AO COMPRADOR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO LOTE/TERRENO LIVRE DE QUAISQUER ÔNUS DECORRENTES DESTE ATO.

§ 5º – TODAS AS CUSTAS, EMOLUMENTOS E DESPESAS NECESSÁRIAS PARA OUTORGA, REGISTRO E AVERBAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO LOTE/TERRENO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR, INCLUSIVE COM CERTIDÕES, ABERTURAS DE MATRÍCULAS, CUSTAS EXTRAJUDICIAIS, TRIBUTOS E OUTRAS.

CLÁUSULA 22ª: DA REPRESENTAÇÃO E DA SOLIDARIEDADE

CASO O COMPRADOR SEJA CASADO OU VIVA EM UNIÃO ESTÁVEL, UM CÔNJUGE OU COMPANHEIRO NOMEIA O OUTRO COMO SEU BASTANTE PROCURADOR, COM PODERES ESPECIAIS E IRREVOGÁVEIS PARA, UM EM NOME DO OUTRO, REPRESENTAR E FAZER-SE REPRESENTAR, HABILITANDO-SE A RECEBER NOTIFICAÇÕES, CARTAS, AVISOS, INTIMAÇÕES, CITAÇÕES, EFETUAR ACORDOS, RECEBER QUANTIAS EM DEVOLUÇÃO, DAR QUITAÇÃO, ASSINAR TERMOS ADITIVOS OU DE RESCISÃO DESTE CONTRATO E ESCRITURAS. ESTA HIPÓTESE NÃO SE APLICA NOS CASOS EM QUE O COMPRADOR FOR COMPROVADAMENTE CASADO EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS.

§ 1º – O COMPRADOR, NESTE ATO, NOMEIA E CONSTITUI A VENDEDORA COMO SUA PROCURADORA, EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 684 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 686 DO CÓDIGO CIVIL, OUTORGANDO-LHE OS SEGUINTEs PODERES:

A) REPRESENTÁ-LO PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL, OBJETIVANDO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA FISCAL E/OU ALTERAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO;

B) REPRESENTÁ-LO PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS;

C) REPRESENTÁ-LO EM ESCRITURA PÚBLICA OU CONTRATO PARTICULAR QUE TENHA O OBJETIVO DE TRANSFERIR O LOTE/TERRENO PARA O NOME DO COMPRADOR, FICANDO A EXCLUSIVO CRITÉRIO DA VENDEDORA GRAVÁ-LO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 9.514/1997;

D) REPRESENTÁ-LO EM JUÍZO EM PROCESSOS ENVOLVENDO TERCEIROS, NA CONDIÇÃO DE AUTOR OU RÉU, PARA DEFENDER OS DIREITOS DAS PARTES DECORRENTES DESTE CONTRATO;

E) SUBSTABELECER, COM OU SEM RESERVA, NO TODO OU EM PARTE, OS PODERES OUTORGADOS.

§ 2º – O COMPRADOR E SEU CÔNJUGE SE DECLARAM SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NESTE CONTRATO.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 23ª

QUALQUER TOLERÂNCIA OU CONCESSÃO DA VENDEDORA AO COMPRADOR, RELATIVAS A ESTE CONTRATO, SERÁ CONSIDERADA MERA LIBERALIDADE, NÃO IMPORTANDO EM NOVAÇÃO OU RENÚNCIA DE DIREITOS.

CLÁUSULA 24ª:

ESTE CONTRATO OU QUALQUER RECIBO DE PAGAMENTO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A CONFIRMAÇÃO DE QUE ESTÁ ASSINADO POR REPRESENTANTE LEGAL DA VENDEDORA OU PROCURADOR HABILITADO.

PARÁGRAFO ÚNICO – CASO O COMPRADOR SOLICITE A EMISSÃO DE UMA CÓPIA AUTENTICADA DESTE INSTRUMENTO E/OU EVENTUAIS ADITIVOS, PAGARÁ À VENDEDORA O EQUIVALENTE A 0,25% (ZERO VÍRGULA VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO, A TÍTULO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA 25ª:

PARA TODOS OS EFEITOS, ENTENDE- SE COMO “VALOR ATUALIZADO DESTE CONTRATO” O RESULTADO DA SOMA DO VALOR PRINCIPAL DAS PARCELAS PAGAS (SEM HONORÁRIOS, TAXAS, CUSTAS, TARIFAS, SERVIÇOS PRESTADOS, EMOLUMENTOS E JUROS E MULTAS MORATÓRIOS COBRADOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO) CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO IPCA/IBGE A PARTIR DA DATA DE SEU EFETIVO PAGAMENTO, E DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO.

CLÁUSULA 26ª: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

NESTE ATO, O COMPRADOR SE DECLARA CIENTE E CONCORDA QUE OS DADOS FORNECIDOS POR ELE SERÃO ACESSADOS, UTILIZADOS E TRATADOS, ELETRÔNICA E MANUALMENTE, PELA VENDEDORA E SEUS PREPOSTOS PARA O ALCANCE DA FINALIDADE DESTE CONTRATO. OS DADOS PERMANECERÃO ARMAZENADOS ATÉ O ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

§ 1º - A VENDEDORA REALIZARÁ AS ATIVIDADES COMO CONTROLADORA E OPERADORA, SENDO RESPONSÁVEL PELAS DECISÕES REFERENTES AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, DE MODO QUE AS SOLICITAÇÕES REFERENTES A POLÍTICA DE DADOS PODERÃO SER FORMULADAS DIRETAMENTE À MESMA, ATRAVÉS DE CONTATO PELOS MEIOS INFORMADOS NESTE CONTRATO.

§ 2º - A VENDEDORA PODERÁ REALIZAR O COMPARTILHAMENTO DE DADOS PARA ATENDER SEU LEGÍTIMO INTERESSE, A PARTIR DE SITUAÇÕES CONCRETAS, QUE INCLUEM, MAS NÃO SE LIMITAM AO APOIO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DA VENDEDORA E À PROTEÇÃO, EM RELAÇÃO AO COMPRADOR, DO EXERCÍCIO REGULAR DE SEUS DIREITOS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE O BENEFICIEM, RESPEITADAS AS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DELE E OS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS.

§ 3º - O COMPRADOR POSSUI DIREITO A OBTER DA VENDEDORA, EM RELAÇÃO AOS DADOS TRATADOS, A QUALQUER MOMENTO E MEDIANTE REQUISIÇÃO:

I - CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO;

II - ACESSO AOS DADOS;

III - CORREÇÃO DE DADOS INCOMPLETOS, INEXATOS OU DESATUALIZADOS;

IV - ANONIMIZAÇÃO, BLOQUEIO OU ELIMINAÇÃO DE DADOS DESNECESSÁRIOS, EXCESSIVOS OU TRATADOS EMDESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS;

V - PORTABILIDADE DOS DADOS A OUTRO FORNECEDOR DE SERVIÇO OU PRODUTO, MEDIANTE REQUISIÇÃO EXPRESSA, DE ACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO DA AUTORIDADE NACIONAL, OBSERVADOS OS SEGREDOS COMERCIAL E INDUSTRIAL;

VI - ELIMINAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS TRATADOS COM O CONSENTIMENTO DO TITULAR;

VII - INFORMAÇÃO DAS ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM AS QUAIS O CONTROLADOR REALIZOU USO COMPARTILHADO DE DADOS;

VIII - INFORMAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE NÃO FORNECER CONSENTIMENTO E SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA NEGATIVA;

IX - REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO, A QUALQUER MOMENTO MEDIANTE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO TITULAR, POR PROCEDIMENTO GRATUITO E FACILITADO, RATIFICADOS OS TRATAMENTOS REALIZADOS SOB

AMPARO DO CONSENTIMENTO ANTERIORMENTE MANIFESTADO ENQUANTO NÃO HOUVER REQUERIMENTO DE ELIMINAÇÃO.

§ 4º - AINDA QUE SOLICITADA A ELIMINAÇÃO DE DADOS, SERÁ RESGUARDADO O DIREITO DA VENDEDORA EM CONSERVAR OS DADOS PESSOAIS DO COMPRADOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU REGULATÓRIA; ESTUDO POR ÓRGÃO DE PESQUISA, GARANTIDA, SEMPRE QUE POSSÍVEL, A ANONIMIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS; TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO; E O USO EXCLUSIVO DA VENDEDORA.

§ 5º - O NÃO CONSENTIMENTO PELO COMPRADOR PARA QUE A VENDEDORA REALIZE O TRATAMENTO DOS DADOS IMPORTA NA INVIABILIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. A REVOGAÇÃO INJUSTIFICADA ANTES DO TÉRMINO DA CONTRATAÇÃO IMPORTA EM RESCISÃO PREMATURA DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR, DEVENDO ESTE SE SUBMETER ÀS PENALIDADES PREVISTAS NAS CLÁUSULAS 16 E/OU 17 DESTE CONTRATO.

§ 6º - CONTINUAMENTE ESTÃO SENDO IMPLANTADAS E ATUALIZADAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E DE SEGURANÇA FÍSICA PARA AJUDAR A PROTEGER AS INFORMAÇÕES CONTRA ACESSO NÃO AUTORIZADO, PERDA, DESTRUIÇÃO OU ALTERAÇÃO.

§ 7º - O COMPRADOR AUTORIZA A VENDEDORA A COMPARTILHAR SEUS DADOS COM O MUNICÍPIO E COM AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO.

§ 8º - O COMPRADOR AUTORIZA A VENDEDORA A COMPARTILHAR SEUS DADOS COM EMPRESA DE COBRANÇA TERCEIRIZADA QUE PODERÁ ENVIAR MENSAGENS E E- MAILS, BEM COMO FAZER LIGAÇÕES PARA TODOS OS CONTATOS INFORMADOS, INCLUSIVE DOS SÓCIOS E/OU CÔNJUGES.

ANUÊNCIA DO(S) COMPRADOR(ES): _____

ANUÊNCIA DO(S) CÔNJUGE(S): _____

CLÁUSULA 27ª:
AS PARTES ELEGEM O FORO DA COMARCA DE - TOMÉ-AÇU-PA, PARA DIRIMIREM QUAISQUER CONTROVÉRSIAS DECORRENTES DESTE CONTRATO.

POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM 02 (DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE A TUDO LERAM E ACHARAM CONFORME E, EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, OBRIGANDO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES AO FIEL CUMPRIMENTO DESTE.

28 de novembro de 2025.

(O RESTANTE DESTA PAGINA FOI DEIXADO INTENCIONALMENTE EM BRANCO)

DAS ASSINATURAS

VENDEDORA

ASSINATURA DA VENDEDORA _____

COMPRADORES

ASSINATURA DO 1º COMPRADOR _____

ASSINATURA DO CÔNJUGE OU REPRESENTANTE LEGAL _____

ASSINATURA DO 2º COMPRADOR _____

ASSINATURA DO CÔNJUGE OU REPRESENTANTE LEGAL _____

ASSINATURA DO 3º COMPRADOR _____

ASSINATURA DO CÔNJUGE OU REPRESENTANTE LEGAL _____

ASSINATURA DO 4º COMPRADOR _____

ASSINATURA DO CÔNJUGE OU REPRESENTANTE LEGAL _____

TESTEMUNHAS

NOME DA 1º TESTEMUNHA _____ RG _____

ASSINATURA _____ CPF _____

NOME DA 2ª TESTEMUNHA _____ RG _____

ASSINATURA _____ CPF _____

CORRETOR(A)

ASSINATURA _____

PARÂMETROS DE PROJETOS

TABELA 1: DIMENSIONAMENTO DE TANQUE SÉPTICO

TANQUE SÉPTICO*		TANQUE REDONDO			TANQUE REGULAR			
TIPO DE RESIDÊNCIA	Pessoas (N)	Diâmetro (Ø)	Altura (N)	Volume Útil ** (Litros)	Largura (B)	Comprim. (L)	Altura (H)	Volume Útil ** (Litros)
baixo padrão	5	1,20	1,70	1526	1,20	1,20	1,40	1512
médio padrão	5	1,30	1,60	1658	1,25	1,30	1,37	1658
baixo padrão	7	1,30	1,65	1725	1,25	1,30	1,40	1706
médio padrão	7	1,40	1,60	1923	1,30	1,34	1,45	1916
baixo padrão	9	1,40	1,60	1923	1,30	1,34	1,45	1916
médio padrão	9	1,50	1,60	2208	1,35	1,47	1,45	2183
baixo padrão	12	1,50	1,60	2208	1,35	1,50	1,44	2207
médio padrão	12	1,60	1,60	2512	1,40	1,52	1,50	2447
baixo padrão	15	1,60	1,60	2512	1,40	1,50	1,55	2520
médio padrão	15	1,70	1,60	2836	1,50	1,56	1,55	2808
baixo padrão	20	1,70	1,65	2949	1,50	1,60	1,54	2856
médio padrão	20	1,80	1,70	3434	1,60	1,60	1,68	3405

*Tanque Séptico calculado de acordo com a NBR 7229/1993

**Volume Útil de esgoto dentro do tanque descontada a altura da tubulação de saída do efluente (35cm)

TABELA 2: DIMENSIONAMENTO FILTRO ANAERÓBIO

FILTRO ANAERÓBIO*		FILTRO REDONDO			FILTRO RETANGULAR			
TIPO DE RESIDÊNCIA	Pessoas (N)	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Volume Útil ** (Litros)	Largura (B)	Comprim. (L)	Altura (H)	Volume Útil ** (Litros)
baixo padrão	5	1,20	1,30	1017	1,10	1,10	1,23	1004,3
médio padrão	5	1,20	1,30	1017	1,10	1,10	1,23	1004
baixo padrão	7	1,20	1,30	1017	1,10	1,10	1,23	1004
médio padrão	7	1,20	1,30	1017	1,10	1,10	1,23	1004
baixo padrão	9	1,20	1,30	1017	1,10	1,10	1,23	1004
médio padrão	9	1,30	1,25	1128	1,15	1,20	1,20	1004
baixo padrão	12	1,30	1,25	1128	1,15	1,25	1,20	1150
médio padrão	12	1,40	1,25	1308	1,20	1,30	1,25	1326
baixo padrão	15	1,40	1,30	1385	1,20	1,30	1,30	1404
médio padrão	15	1,50	1,35	1678	1,25	1,30	1,40	1625
baixo padrão	20	1,50	1,35	1678	1,30	1,30	1,40	1690
médio padrão	20	1,60	1,50	2211	1,35	1,40	1,55	2174

*Filtro Anaeróbico calculado de acordo com a NBR 13969/1997

**Volume Útil de esgoto dentro do filtro descontada a altura da tubulação de saída do efluente (40cm)

TABELA 3: DIMENSIONAMENTO SUMIDOURO

Solo Arenoso			
Número de pessoas	Sumidouro Redondo		
	Altura (H)	Diâmetro (Ø)	Nº Sumidouros
Até 6	3,00	1,30	1
Até 8	3,00	1,60	1
Até 10	3,00	1,80	1
Até 12	3,00	1,30	2
Até 14	3,00	1,80	2
Solo Argilo - Arenoso			
Número de pessoas	Sumidouro Redondo		
	Altura (H)	Diâmetro (Ø)	Nº Sumidouros
Até 6	3,00	1,70	1
Até 8	3,00	1,30	1
Até 10	3,00	1,80	1
Até 12	3,00	1,70	2
Até 14	3,00	1,80	2
Solo Argilo - Siltoso			
Número de pessoas	Sumidouro Redondo		
	Altura (H)	Diâmetro (Ø)	Nº Sumidouros
Até 6	3,00	1,60	2
Até 8	3,00	1,80	2
Até 10	3,00	1,30	4
Até 12	3,00	1,70	4
Até 14	3,00	1,80	3

NOTAS DE PROJETO

O sistema de tanque séptico, filtro anaeróbico e sumidouro deve preservar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, mediante estrita observância das prescrições da NBR 229/1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;

É vedado o encaminhamento ao tanque séptico de: águas pluviais e despejos capazes de causar interferência negativa na fase do processo de tratamento ou elevação excessiva da vazão de esgoto afluente, como os provenientes de piscinas e lavagem de reservatórios de água;

Não devem ser executados sumidouros no perímetro de 30m de poços artesianos, sob risco de contaminação;

Os sumidouros devem observar as seguintes distâncias horizontais mínimas, conforme abaixo:

- a) 1,50m das construções, limites do terreno e ramal predial de água;
- b) 3,0m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água;
- c) 5,0m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza.

OBS: As distâncias mínimas são computadas a partir da face externa mais próxima aos elementos construtivos.

ANEXO 1 AO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO

CÁLCULO DO ÍNDICE DE CONTROLE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Área do Terreno	424,85 m ²	
Área Impermeabilizada (A.I.)	261,25 m ²	
Área Permeável (Cobertura Vegetal) em m ² (mín. 15%)	163,60 m ²	38,5 %
Índice Paisagístico em m ² (I.P. = Área em Cobertura Vegetal)	163,60 m ²	38,5 %
Diâmetro da Caixa (D)	1,20 m	
Altura da Caixa (H)	1,50 m	
Área Lateral (3,1416 x D x H)	5,65 m ²	
Área Fundos (3,1416 x D ² / 4)	1,13 m ²	
Volume de Controle Mínimo - 1m ³ /200 (A.I./200)	1,31 m ³	
Índice de Controle de Captação de Águas Pluviais em m ³ (I.C.C.A.P. = Volume da Caixa)	1,70 m ³	

PROPORÇÃO POÇO/QUANTIDADE

X =	1,31	Volume Necessário
Y =	1,70	Capacidade de 01 poço
N = X / Y	0,77	onde N = número de caixas de retenção
Logo precisamos de	1 (uma)	Caixa(s) de Retenção

TABELA DE ÍNDICE PAISAGÍSTICO E ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

OPÇÃO 1	I.P.	163,60 m ²	Em cobertura vegetal	
	I.C.C.A.P.	1,70 m ³	1	nº de Caixas



OBS.: UMA CAIXA PARA CADA CASA. QUANTIDADE TOTAL = 2 CAIXAS

